



El Estado a través de la historia

Foro: poder, derecho y garantías

Actividad 2 - Garantías Constitucionales

Martin Jonathan de la Cruz

Licenciatura en Derecho

Propósito analítico

Analizar la evolución histórica del Estado para explicar cómo la limitación jurídica del poder favoreció el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.

- ▶ Recorrer las etapas del Estado desde la Antigüedad hasta el modelo constitucional.
- ▶ Relacionar cada etapa con el avance o retroceso de los derechos.
- ▶ Sostener una postura personal fundamentada en fuentes académicas.

Ciudad-Estado griega

Ciudadanía restringida; esclavitud naturalizada. Los derechos dependían de la pertenencia a la polis.

Imperio romano

Ius civile para ciudadanos; ius gentium como puente hacia un derecho más universal.

Rasgo común

El poder no reconocía límites jurídicos formales: la protección dependía del estatus social.

- ▶ **Feudalismo**: el poder se fragmenta en señoríos; el campesino carece de derechos efectivos.
- ▶ **Monarquía absoluta**: el rey concentra toda autoridad, sin contrapesos institucionales.
- ▶ **Iglesia**: actúa como freno moral al poder secular, pero no garantía jurídica.

Magna Carta 1215

Primera limitación escrita del poder real: protege derechos de los barones, semilla del constitucionalismo.

Iusnaturalismo

Derechos anteriores al Estado, derivados de la razón o de la dignidad humana (Locke, Rousseau).

Contrato social

El Estado surge para proteger derechos previos; si los viola, pierde legitimidad.

Esta transformación conceptual hizo posible las declaraciones de derechos del siglo XVIII.

- ▶ **Revolución Gloriosa (1688):** Bill of Rights limita al monarca y afirma prerrogativas parlamentarias.
- ▶ **Declaración de Independencia (1776):** vida, libertad y búsqueda de la felicidad como derechos inalienables.
- ▶ **Declaración de Derechos del Hombre (1789):** libertad, igualdad, soberanía nacional, separación de poderes.

Tesis central

Cada revolución redujo el margen del poder arbitrario y amplió el reconocimiento de derechos.

Estado liberal (siglo XIX)

Derechos civiles y políticos. El Estado no interviene; garantiza la esfera privada.

Estado social (siglo XX)

Derechos económicos, sociales y culturales. El Estado actúa para reducir desigualdad.

La Constitución mexicana de 1917 es pionera en reconocer derechos sociales con rango constitucional.

Postura personal

El Estado constitucional representa la forma más elaborada de limitación del poder: los derechos se protegen mediante garantías exigibles y mecanismos de control como el juicio de amparo.

- ▶ Constitución como norma suprema vinculante.
- ▶ Garantías como instrumentos que hacen efectivos los derechos.
- ▶ Control de constitucionalidad como freno al poder arbitrario.

- ▶ Rabinovich-Berkman, R. — *¿Cómo se hicieron los Derechos Humanos?*
- ▶ Marcano Salazar, L. M. — *Derechos humanos: teorías y doctrina*
- ▶ Álvarez Icaza Longoria, E. — *Los derechos humanos en México*
- ▶ Nota de estudio: *El Estado a través de la historia* (corpus local)

Perspectiva de cierre

Cada etapa histórica confirmó que solo al limitar el poder con normas exigibles emergieron derechos humanos reales, no meramente declarados.

Invitación al debate

¿Puede el Estado constitucional contemporáneo retroceder hacia formas de poder menos limitadas, o los mecanismos de garantía y el derecho internacional hacen ese retroceso estructuralmente imposible?

- ▶ Reflexiona sobre la solidez de las garantías actuales.
- ▶ Contrasta con los retrocesos históricos ya estudiados.
- ▶ ¿Qué diferencia hay entre un derecho reconocido y uno garantizado?

Aprendizaje principal

La evolución del Estado no es lineal ni automática: cada conquista jurídica fue resultado de luchas sociales y transformaciones institucionales que redujeron el poder arbitrario.

- ▶ Las garantías constitucionales son el resultado histórico de siglos de limitación del poder.
- ▶ Entender el Estado es condición para defender los derechos que lo vinculan.
- ▶ El foro permite contrastar estas perspectivas con otras visiones del grupo.